

**HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ
KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
NĂM 2012**

ĐỀ THI VIẾT NĂM 2012 (ĐỀ SỐ 01)
MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1:(2 điểm)

Trình bày cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN trong những trường hợp sau. Nêu ví dụ minh họa cụ thể:

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi;
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt;
- Hoạt động kinh doanh sân golf;
- Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong đó hai bên phân chia kết quả bằng lợi nhuận sau thuế TNDN.

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày các trường hợp và các điều kiện cơ bản để hàng hóa được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ cổ hàng hóa xuất khẩu, đã có xác nhận của Hải quan nhưng không thực hiện thanh toán qua ngân hàng? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (2 điểm)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BAC trong tháng 6/201x, có tình hình sau:

1. Nhập khẩu lô hàng xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi. Công ty đã chuyển tiền thanh toán 900.000 USD (chín trăm ngàn đô la Mỹ) theo Hợp đồng và công ty đã mở Tờ khai hải quan để kê khai nộp thuế tại khâu nhập khẩu theo đúng số tiền đã chuyển thanh toán.
2. Nhập khẩu lô hàng xe chở khách 45 chỗ ngồi, trị giá 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ) được ngân hàng bảo lãnh thanh toán. Công ty cũng đã khai đúng số tiền này để nộp thuế theo quy định.

Yêu cầu: Xác định đúng số thuế phải nộp tại khâu nhập khẩu tháng 6/201x, biết rằng:

- Tỷ giá ngoại tệ được quy đổi là 20.000 VND/USD;
- Trị giá các lô hàng nhập khẩu đã bao gồm cả phí vận tải, bảo hiểm từ cảng nước ngoài về đến cảng nhập khẩu;
- Xe ô tô 5 chỗ ngồi áp dụng thuế nhập khẩu là 80%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%;
- Xe chở khách áp dụng thuế nhập khẩu là 70%;
- Thuế giá trị gia tăng áp dụng chung cho cả 2 loại xe là 10%;

- Hợp đồng nhập khẩu quy định Bên nước ngoài trả lại số tiền 100.000 USD (một trăm ngàn đô la Mỹ) mà công ty đã trả thừa cho các lô hàng trước và trừ vào trị giá thanh toán lô hàng xe ô tô 5 chỗ ngồi;
- Hợp đồng nhập khẩu xe chở khách 45 chỗ ngồi quy định ngân hàng bảo lãnh thanh toán.

Câu 4: (2 điểm)

Thông tin: Ông Phạm Đình Cường công tác tại Tổng công ty xây dựng công nghiệp. Ông Cường cũng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TKV. Năm 2011 ông Cường có tình hình về thu nhập và thuế TNCN như sau:

- Thu nhập tại cơ quan Tổng công ty được tổng hợp từ Bảng tổng hợp thanh toán lương, phụ cấp thực trả vào tài khoản cá nhân là 216,60 triệu đồng.
- Tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị công ty TKV ông Cường thực nhận được trong năm là 108 triệu đồng, sau khi đã bị khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 10%.
- Tiền bán cổ phần của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá 4 tỷ đồng (không hạch toán được lỗ/lãi, đang được khấu trừ thuế 0,1% doanh thu).
- Tiền cho thuê nhà ông Cường thực nhận 150 triệu đồng/năm theo Hợp đồng. Ông đã khai tạm nộp 6 triệu đồng tại KBNN theo hướng dẫn của chi cục thuế quận Đống Đa – nơi ông có căn nhà cho thuê.
- Cuối năm ông Cường được cơ quan cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, số tiền thuế đã thực khấu trừ là 9 triệu đồng. Chứng từ khấu trừ thuế đối với tiền thù lao thành viên HĐQT công ty TKV ông cũng đã nhận được và tổng hợp để khai thuế.

Yêu cầu: Tính thuế TNCN phải nộp cần thể hiện trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011 của ông Cường theo các bước:

- Xác định thu nhập chịu thuế
- Xác định giảm trừ gia cảnh
- Xác định số thuế phải nộp
- Xác định số đã nộp
- Tính số còn phải nộp/hoặc được hoàn lại.

Biết rằng:

+ Ông Cường đăng ký giảm trừ gia cảnh và thực tế đang nuôi 02 cha/mẹ già yếu trên 70 tuổi không có thu nhập và 01 con gái nhỏ đang đi học và họ đều không có thu nhập, thủ tục giấy tờ đầy đủ theo quy định.

Handwritten signature

- + Tỷ lệ thu nhập trên doanh thu hoạt động thuê nhà do cấp có thẩm quyền quy định là 40% trên doanh thu.
- + Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); đối với người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng/người (19,2 triệu đồng/người/năm).
- + Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công như sau:

Bậc thuế	Phần thu nhập tính thuế/năm	Phần thu nhập tính thuế/tháng	Thuế suất (%)
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35

Câu 5: (2 điểm)

Thông tin: Công ty cổ phần LIÊM CHÍNH là doanh nghiệp sản xuất, hoạt động tại Hà Nội và có lãi liên tục từ năm 2006 đến nay.

Trong hồ sơ quyết toán thuế năm 2011, công ty tự kê khai:

(1)-Doanh thu: 181.000 triệu đồng.

(2)- Tổng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là 176.000 triệu đồng.

Trong đó, có một số khoản chi sau đây:

1. Trích khấu hao TSCĐ, số tiền đã tính vào chi phí: 33.000 triệu đồng;
2. Toàn bộ trị giá vật tư, hàng hóa đang trên đường, bị tổn thất do thiên tai, bất khả kháng (đã hạch toán vào chi phí trong kỳ) số tiền: 6.550 triệu đồng.
3. Tổng số chi về trang phục cho nhân viên bằng tiền mặt 2.800 triệu đồng.
4. Chi ủng hộ cho các trường phổ thông và chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn, tổng số tiền: 1.250 triệu đồng (có đủ hồ sơ, biên bản xác nhận).
5. Chi tài trợ cho các cơ quan đoàn thể tại địa phương trên địa bàn do mối quan hệ công tác, số tiền: 850 triệu đồng (có đủ phiếu thu của đơn vị nhận tiền).
6. Tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, số tiền: 1.020 triệu đồng (có đủ hồ sơ, biên bản xác nhận tài trợ).
7. Số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, trả cho khách hàng: 330 triệu đồng.

Handwritten signature/initials

8. Tổng số chi về quảng cáo, giao dịch, khánh tiết,... (các khoản chi thuộc danh mục bị khống chế tối đa theo tỷ lệ 10% hoặc 15% trên tổng chi phí không bao gồm các khoản này), số tiền: 16.600 triệu đồng.

Yêu cầu:

- a) Rà soát tất cả các khoản chi để chỉ rõ trong từng khoản chi có được tính hay không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khoản nào cần tính lại và số liệu cụ thể được loại trừ.
- b) Xác định mức khống chế tối đa được tính vào chi phí đối với khoản chi về quảng cáo, giao dịch,... và tổng số chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định hiện hành (Thông tư của Bộ Tài chính số 130/209/TT-BTC ngày 26/12/2008, số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011).
- c) Tính thuế TNDN năm 2011 mà công ty LIÊM CHÍNH phải nộp theo quy định của pháp luật (thuế suất 25%).

Biết rằng:

- Nguyên giá TSCĐ bình quân trong năm là 150.000 triệu đồng; tỷ lệ khấu hao bình quân (phương pháp khấu hao đường thẳng) theo quy định hiện hành là 10%.
- Tổng số lao động của công ty trong năm là 340 người.
- Tổn thất do thiên tai đã được doanh nghiệp bảo hiểm và các đối tượng liên quan chấp nhận bồi thường, số tiền là 4.550 triệu đồng.
- Các khoản chi khác thực tế có phát sinh nhưng không được đề cập trong đầu bài được coi là hợp lệ.
- Công ty không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ và không được hưởng ưu đãi thuế.
- Số liệu về doanh thu, thu nhập khác và các nội dung liên quan giả định là chính xác.

-----***-----